PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0904138-52.2014.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Recuperação judicial e Falência e Empresas**
Credor e Massa Falida:	**Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Ltda e outro**

Vistos.

Face a Portaria nº01/2016 deste Juízo, passo a inspecionar o presente feito.

O processo tem trâmite regular, sem nulidades a serem sanadas, razão pela qual o tenho por inspecionado.

Passo a proferir a seguinte decisão:

Vistos, etc...

Tratam os autos de falência da sociedade DANIDAY SUPERMECADOS LTDA.

A Administradora Judicial opinou pelo encerramento sumário da falência por ausências de bens, no que foi secundada pelo Ministério Público.

É o relatório.

Decido.

Registre-se, de logo, que o Ministério Público apresentou denuncia contra os sócios da falida, em autos independente, cuja apuração não é condicionada a permanença deste feito em aberto. Há única

Este documento foi liberado nos autos em 17/06/2016 às 13:36, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 227AF7F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

condição imposta pele lei falimentar, é que para haver denúncia por crime falimentar, mister haver sentença declaratória da falência.

Por outro lado, é induvidoso que o processo de falência visa arrecadar todo o patrimônio do devedor e, em seguida, satisfazer os credores, dentro de uma ordem preferencial estabelecida pela própria legislação.

Quando inexistem bens a arrecadar ou existindo, não passíveis de venda, impõe-se o encerramento sumário da falência, pois não se pode conceber a continuação do processo em situações tais, pois inócuas seriam as medidas a serem levadas a cabo, mesmo havendo credores habilitados, sem prejuízo, é evidente, da continuidade da responsabilidade da falida, pois aqui, não se extinguem as suas obrigações.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, em decisão emitida tendo por base o art.75 da antiga lei falimentar, orientou:

> "FALENCIA- NEXISTENCIA DE BENS - ENCERRAMENTO ANTECIPADO - ART. 75 DA LEI FALIMENTAR.- FALENCIA FRUSTRADA - LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - RESPONSABILIDADE REMANESCENTE. IMPOE-SE O ENCERRAMENTO DA FALENCIA, QUANDO INEXISTE PATRIMONIO A SER ARRECADADO. DEVE O REPRESENTANTE LEGAL DA FALIDA CONTINUAR RESPONSAVEL PELO VALOR DO PASSIVO DA MASSA, UMA VEZ QUE NADA FOI LIQUIDADO. RECURSO DESPROVIDO". [1]

Cabe salientar, por oportuno, que a nova lei de falências, apesar de não conter dispositivo legal idêntico à da antiga legislação, traz em seu bojo o mesmo espírito, haja vista que a constatação de circunstâncias demonstrativas da inviabilidade da execução falimentar justifica

[1] APELACAO CIVEL 17008900 - Julg: 20/05/2002.

Este documento foi liberado nos autos em 17/06/2016 às 13:36, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 227AF7F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

o encerramento do processo.

O doutrinador Waldo Fazzio Júnior, comentando os dispositivos da nova lei falimentar, ensina que:

> "Verificada a ausência de bens ou sua insuficiência para fazer frente às despesas do processo de falência, o juiz poderá, ouvido o Ministério Público, determinar o encerramento antecipado do feito. Antes, porém, fará publicar edital para manifestação dos interessados.
> ***Na verdade, se a falência é um concurso de credores sobre os bens do devedor, a ausência ou insuficiência do ativo significa impossibilidade de concurso. Há quem concorra, mas não há sobre o que concorrer.***
> ***Ainda assim pode ocorrer que um ou algum dos credores pretendam o prosseguimento da falência. Se não há ativo sobre o qual os credores podem concorrer, não há objeto que justifique o processo falimentar"***[2] (grifo nosso).

Ademais, processos como este movimentam a máquina judiciária prejudicando o andamento de outros feitos, acarretando a morosidade da prestação da tutela jurisdicional, impondo gravame a diversos outros jurisdicionados.

Cabe, portanto, ao magistrado coibir esses atos, velando por uma prestação jurisdicional séria, atendendo aos interesses da comunidade.

ISTO POSTO, decreto o encerramento sumário da presente falência, em vista da ausência dos seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, o que faço com amparo no art. 267, IV, do Código de Processo Civil, aplicado aqui subsidiariamente.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício aos órgãos competentes.

---

[2] Fazzio Júnior, Waldo.Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. 2ed.São Paulo:Atlas, 2005, p. 346.

Este documento foi liberado nos autos em 17/06/2016 às 13:36, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 227AF7F.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Ao final, arquive-se.

Fortaleza/CE, 16 de junho de 2016.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[3]

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi liberado nos autos em 17/06/2016 às 13:36, por Cláudio de Paula Pessoa, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0904138-52.2014.8.06.0001 e código 227AF7F.